Droit international économique et du commerce international

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-10

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le cadre juridique des échanges économiques internationaux, étudié par ses principes et ses mécanismes : les acteurs (États, organisations, entreprises), les principes de non-discrimination de l'OMC reformulés, la ZLECAf présentée institutionnellement, les standards de protection des investissements discutés des deux côtés, la Convention de Vienne en aperçu, la logique des Incoterms et des documents, la chaîne de règlement des différends et le crédit documentaire. Aucun texte d'accord n'est reproduit, aucune statistique ni taux réels ne sont affirmés : tous les dossiers sont fictifs, chiffrés d'exercice et revérifiés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les acteurs du droit international économique
• Leçon 2 — L'OMC et les principes du commerce multilatéral
• Leçon 3 — Les accords commerciaux régionaux africains : ZLECAf (présentation)
• Leçon 4 — Le droit des investissements internationaux : principes
• Leçon 5 — Le contrat de vente internationale : la Convention de Vienne (aperçu)
• Leçon 6 — Les Incoterms et les documents du commerce international
• Leçon 7 — Le règlement des différends commerciaux internationaux
• Leçon 8 — Paiements internationaux : crédit documentaire (aperçu)
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un sac de karité produit à Zambougou, vendu à un acheteur d'un autre continent, payé par une banque qui ne verra jamais la marchandise, transporté sous un document émis à des milliers de kilomètres : l'échange international fait travailler ensemble des personnes qui ne se rencontreront jamais, sous des lois différentes, sans juge commun évident. Le droit international économique est l'ensemble des règles qui rendent cette coopération possible : règles entre États qui organisent les marchés, règles entre opérateurs qui sécurisent les contrats, et mécanismes qui tranchent les différends sans guerre commerciale. Ce cours en présente l'architecture complète, sous l'angle juridique — il dialogue ainsi avec le cours de commerce international de la filière BBA (BBA-L3-07), centré sur la gestion des opérations, sans le recopier.

La méthode est celle de toute cette filière : les principes et les mécanismes, jamais le texte des accords. Les deux grands principes de non-discrimination du système multilatéral sont reformulés en substance ; la Convention de Vienne est présentée en aperçu, sans être citée disposition par disposition ; les Incoterms sont enseignés par leur logique — un curseur qui déplace le point de transfert des risques et des frais — et non par la reproduction des définitions officielles de la Chambre de commerce internationale, qui reste la source à consulter. Aucune statistique d'échanges, aucun taux de droits de douane, aucun calendrier tarifaire ne sont affirmés : les seuls chiffres sont ceux des dossiers fictifs, étiquetés d'exercice et revérifiés un à un. Aucun différend réel n'est raconté ; les débats — libre-échange contre protection, protection

des investisseurs contre marge de régulation des États — sont présentés attribués, des deux côtés.

Le parcours monte des acteurs vers les opérations : qui fait les règles et qui échange (leçon 1), les principes multilatéraux de l'OMC (leçon 2) et leur déclinaison régionale africaine, la ZLECAf (leçon 3) ; la protection des investissements (leçon 4) ; puis le contrat de vente internationale sous la Convention de Vienne (leçon 5), la logistique juridique — Incoterms et documents (leçon 6) —, le règlement des différends (leçon 7, qui prolonge DRO-L2-19 et DRO-L3-04) et le paiement sécurisé par le crédit documentaire (leçon 8, qui prolonge le droit bancaire de DRO-L3-06). À la fin, l'étudiant doit savoir, devant n'importe quel dossier d'échange international, poser les quatre questions du juriste : qui sont les acteurs, quelles règles de principe s'appliquent, quel contrat organise l'opération, et quel mécanisme tranchera le différend éventuel.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Cartographier les acteurs du droit international économique — États, organisations, entreprises transnationales, acteurs non étatiques — par leurs fonctions dans l'échange.
- Expliquer les deux principes de non-discrimination du système multilatéral — nation la plus favorisée et traitement national — comme des mécanismes, et les tester sur une mesure fictive.
- Présenter la ZLECAf institutionnellement — objet, architecture, articulation avec la CEDEAO et l'UEMOA — et raisonner la préparation d'une exportation régionale fictive en étapes qualitatives.
- Discuter les standards de protection des investissements — traitement juste et équitable, expropriation et indemnisation — en présentant les arguments attribués des deux côtés, et situer l'arbitrage investisseur-État.
- Décrire le champ et les mécanismes de la Convention de Vienne sur la vente internationale — formation, obligations, contravention et remèdes — sans jamais la citer par disposition.
- Raisonner la logique des Incoterms comme un curseur de transfert des risques et des frais entre quatre familles, et décrire les documents du commerce international par leurs fonctions.
- Ordonner la chaîne de règlement d'un différend commercial international — négociation, médiation, arbitrage, juge étatique, mécanisme entre États — selon la nature du litige.
- Décrire le mécanisme complet du crédit documentaire — engagement autonome de la banque, documents contre paiement — et vérifier une présentation documentaire fictive sur une grille d'école.

Leçon 1 — Les acteurs du droit international économique

Le premier acteur reste l'État, et il l'est à double titre. Comme législateur et négociateur, il conclut les accords qui ouvrent ou ferment les marchés, fixe les règles d'accès des produits et des investisseurs étrangers, et contrôle ses frontières économiques. Comme opérateur, il achète, vend, emprunte et investit parfois lui-même, directement ou par des entreprises publiques. Cette dualité explique la tension permanente de la matière : l'État écrit des règles pour des échanges auxquels il participe. À ses côtés, les collectivités régionales — l'UEMOA et la CEDEAO, déjà étudiées dans cette filière (DRO-L1-24), et l'Union africaine pour la ZLECAf (leçon 3) — exercent une partie de ces compétences à une échelle plus large, ce qui déplace sans la supprimer la question de savoir qui décide.

Les organisations internationales économiques forment le deuxième cercle, chacune définie par sa mission. L'Organisation mondiale du commerce administre le système multilatéral des échanges et ses principes (leçon 2). La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement travaille sur le commerce comme levier de développement. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international — la CNUDCI — élabore des textes d'harmonisation, dont la Convention de Vienne sur la vente internationale (leçon 5). Les institutions financières internationales prêtent, conseillent et assortissent parfois leurs concours de conditions qui pèsent sur les politiques économiques nationales : leur rôle est discuté, et ce cours le présente comme tel. Aucune de ces organisations ne gouverne le commerce mondial à la place des États : elles fournissent des enceintes de négociation, des règles communes et des mécanismes de règlement.

Le troisième cercle est celui des opérateurs privés, sans lesquels les règles resteraient lettre morte. Les entreprises transnationales organisent des chaînes de production qui traversent plusieurs États : elles choisissent leurs implantations en comparant les cadres juridiques, ce qui fait du droit un paramètre de leurs décisions — et un objet de débat, entre ceux qui y voient une saine concurrence des systèmes et ceux qui craignent un nivellement des protections. Les chambres de commerce, au premier rang desquelles la Chambre de commerce internationale — la CCI —, produisent des règles pratiques que les opérateurs incorporent à leurs contrats : les Incoterms et les règles du crédit documentaire (leçons 6 et 8) en sont les exemples majeurs de ce cours. Banques, transporteurs, assureurs et intermédiaires complètent la chaîne : chacun y tient une fonction précise, que les dossiers de ce cours s'emploient à distinguer.

L'essentiel
Trois cercles d'acteurs : les États, à la fois auteurs des règles et opérateurs ; les organisations internationales, définies par leurs missions — négociation, harmonisation, financement — sans se substituer aux États ; les opérateurs privés, des entreprises transnationales aux banques, dont la CCI fournit des règles pratiques incorporées aux contrats.

Exemple — Cartographie d'école des acteurs — une filière fictive de jus de mangue

```
DOSSIER D'ÉCOLE — filière, entreprises et lieux FICTIFS

LA FILIÈRE : « Mangara Jus », coopérative fictive de
Zambougou, transforme des mangues et veut vendre son
jus à un distributeur fictif établi dans un État
voisin, puis à un acheteur fictif d'outre-mer.

CARTOGRAPHIE PAR FONCTIONS
- L'ÉTAT du pays de la coopérative : négocie les
accords d'accès aux marchés ; contrôle la sortie
des marchandises ; perçoit les droits éventuels.
- L'ÉTAT du pays de l'acheteur : fixe les conditions
d'entrée des produits (règles sanitaires décrites
en fonctions) ; protège ou non ses producteurs.
- LES ORGANISATIONS : l'OMC fournit les principes
communs (leçon 2) ; l'organisation régionale
fournit le cadre de libre circulation régionale
(leçon 3) ; la CNUDCI a élaboré le texte de la
vente internationale (leçon 5).
- LES OPÉRATEURS : la coopérative (vendeur), le
distributeur et l'acheteur (acheteurs), une banque
fictive (paiement sécurisé, leçon 8), un
transporteur fictif (documents, leçon 6), un
assureur fictif (risques du voyage).
- LA CCI : éditrice des règles pratiques que le
contrat peut incorporer (Incoterms, crédit
documentaire) — elle ne juge ni ne décide : elle
publie, les parties choisissent.

LEÇON DU DOSSIER : avant tout raisonnement, ranger
chaque intervenant dans son cercle et par sa
fonction ; la plupart des erreurs d'analyse naissent
d'une confusion des rôles.
```

À retenir

- L'État est à la fois auteur des règles de l'échange et, parfois, opérateur économique : cette dualité structure toute la matière.
- Les organisations internationales se définissent par leurs missions — négocier, harmoniser, financer, régler — et ne remplacent pas les États.
- La CCI ne décide rien pour les parties : elle publie des règles que les contrats incorporent librement — Incoterms, règles du crédit documentaire.

Exercice

Une entreprise fictive de téléphonie veut vendre des appareils dans trois États étrangers. Pour chaque intervenant suivant, dis à quel cercle d'acteurs il appartient et quelle est sa fonction dans l'opération : (a) le ministère du commerce de l'État d'accueil qui autorise la mise sur le marché ; (b) la banque fictive qui émettra le crédit documentaire ; (c) la CNUDCI ; (d) la société mère qui décidera du lieu d'assemblage des appareils ; (e) l'organisation régionale qui supprime progressivement les barrières entre les trois États.

✔ Corrigé
(a) État opérant comme autorité : premier cercle — il fixe les conditions d'accès à son marché, fonction de régulation. (b) Opérateur privé de la chaîne de paiement : troisième cercle — sa fonction est de sécuriser le paiement par l'engagement documentaire (leçon 8). (c) Organisation internationale : deuxième cercle — sa fonction est l'harmonisation des règles du commerce, par l'élaboration de textes communs. (d) Entreprise transnationale : troisième cercle — elle organise sa chaîne de production entre plusieurs États et choisit ses implantations en comparant les cadres juridiques. (e) Organisation régionale : deuxième cercle, à dimension d'intégration — elle fournit le cadre commun qui rapproche les marchés des trois États. La grille des trois cercles trie les intervenants ; la fonction précise ensuite le raisonnement applicable à chacun. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'OMC et les principes du commerce multilatéral

L'Organisation mondiale du commerce administre un système de règles négociées entre États membres, dont le cœur tient en une idée simple : empêcher que le commerce entre nations devienne une guerre de mesures discriminatoires. Le premier principe est celui de la nation la plus favorisée : l'avantage qu'un État accorde à un produit venant d'un partenaire — un accès facilité, un traitement favorable — doit être étendu immédiatement aux produits similaires de tous les autres membres. Reformulé comme un mécanisme, c'est une clause d'extension automatique : elle transforme chaque concession bilatérale en concession multilatérale, et interdit de choisir ses partenaires produit par produit. Le système connaît des exceptions discutées — les accords régionaux de la leçon 3 en sont la plus importante — mais le principe pose la règle du jeu : pas de favori.

Le deuxième principe est le traitement national : une fois qu'un produit étranger est entré sur le marché et a acquitté ce qui est dû à la frontière, il ne doit pas être traité moins favorablement que le produit national similaire — ni par des charges internes plus lourdes, ni par des réglementations conçues pour le défavoriser en rayon. Là où le premier principe compare le traitement des étrangers entre eux, le second compare l'étranger entré au national. Autour de ces deux piliers gravitent des mécanismes complémentaires, présentés ici en idées : les engagements tarifaires consolidés, par lesquels un État s'engage à ne pas relever ses droits au-delà d'un niveau convenu — la promesse vaut par sa stabilité, ce cours n'en chiffre aucun niveau — ; la transparence des mesures commerciales ; et la libéralisation progressive par cycles de négociation, dont le rythme et l'ampleur font l'objet de débats attribués entre membres.

Le système est complété par un mécanisme de règlement des différends entre États, décrit ici dans sa logique : consultations entre les États concernés, puis examen par un groupe d'experts, adoption d'un rapport, et — si l'État visé ne se conforme pas — possibilité pour l'État plaignant d'être autorisé à suspendre des avantages équivalents. Ce n'est ni un tribunal mondial ni une police du commerce : c'est une procédure entre États, dont la force est la prévisibilité et dont les faiblesses — lenteur discutée, accès

inégal selon la taille des économies — sont débattues ouvertement. Les règles du système connaissent enfin des clauses de sauvegarde et des exceptions générales — protection de la santé, de l'environnement, de la sécurité — qui permettent des mesures restrictives sous conditions : elles rappellent que le libre-échange du système multilatéral est un libre-échange organisé par des règles, avec des soupapes discutées, pas un laisser-faire sans droit.

L'essentiel
Deux mécanismes de non-discrimination structurent le système : la nation la plus favorisée (tout avantage accordé à l'un s'étend à tous les membres — on compare les étrangers entre eux) et le traitement national (le produit étranger entré n'est pas moins bien traité que le national — on compare l'étranger au national). S'y ajoutent la consolidation des engagements, la transparence et un règlement des différends entre États, procédural et débattu.

Exemple — Dossier OMC fictif — une mesure d'un État inventé testée aux deux principes

```
DOSSIER D'ÉCOLE — État, produits et mesures FICTIFS

L'ÉTAT INVENTÉ DE BRAVNIA adopte deux mesures :
- MESURE 1 : elle dispense de la formalité d'inspection
renforcée les huiles végétales venant de son voisin
et partenaire historique, l'État inventé de Kaldan,
mais maintient l'inspection pour les huiles
identiques venues de tous les autres États.
- MESURE 2 : une fois les huiles étrangères entrées
et les formalités acquittées, elle les soumet à une
redevance de mise en rayon que ne paient pas les
huiles produites en Bravnia.

TEST AUX DEUX PRINCIPES (en mécanismes)
1. MESURE 1 → PRINCIPE DE LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE : l'avantage (dispense d'inspection)
consenti aux produits de Kaldan doit, en principe,
s'étendre aux produits similaires de tous les
membres. Le réserver à un seul partenaire fait
de ce partenaire un « favori » : la mesure heurte
le mécanisme — sauf à relever d'une exception
reconnue, par exemple un accord régional
(leçon 3), ce que le dossier ne dit pas.
2. MESURE 2 → TRAITEMENT NATIONAL : la comparaison
ne se fait plus entre étrangers, mais entre le
produit étranger ENTRÉ et le produit national
similaire. La redevance ne frappant que les
produits importés, le traitement est moins
favorable : la mesure heurte le second mécanisme.

LEÇON DU DOSSIER : identifier d'abord LA COMPARAISON
que chaque principe organise ; le principe applicable
se choisit selon le terme de comparaison, pas selon
l'intention affichée de la mesure.
```

À retenir

• Nation la plus favorisée : extension automatique de tout avantage à tous les membres — interdiction des favoris entre partenaires.

• Traitement national : après l'entrée régulière, le produit étranger ne doit pas être traité moins favorablement que le produit national similaire.

• Le règlement des différends de l'OMC est une procédure entre États — consultations, examen, conformité — ni un tribunal mondial ni une police.

Exercice

L'État fictif de Zoranie prend trois mesures : (a) il accorde une procédure de dédouanement accélérée aux fruits secs d'un seul État partenaire, sans l'étendre aux autres membres ; (b) il impose aux jouets importés des normes de sécurité identiques à celles des jouets nationaux, appliquées de la même manière ; (c) il fait supporter aux biscuits importés, après leur entrée, une taxe de distribution dont les biscuits nationaux sont exemptés. Pour chaque mesure, dis quel principe est en jeu et si le mécanisme est respecté ou heurté.

✔ Corrigé
(a) Nation la plus favorisée : l'avantage procédural réservé à un seul partenaire crée un favori entre étrangers ; le mécanisme est heurté, sauf exception reconnue comme un accord régional — non indiqué ici. (b) Traitement national : la norme est identique et appliquée de la même manière aux produits nationaux et importés ; la comparaison étranger/national est égale, le mécanisme est respecté — les règles de sécurité ne sont pas discriminatoires parce qu'elles existent, mais seulement si elles défavorisent l'importé. (c) Traitement national : après l'entrée, la charge ne pèse que sur les produits importés ; le traitement est moins favorable que celui des produits nationaux similaires, le mécanisme est heurté. Le réflexe : (a) compare des étrangers entre eux, (b) et (c) comparent l'étranger entré au national. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les accords commerciaux régionaux africains : ZLECAf (présentation)

Le système multilatéral admet que des groupes d'États aillent plus loin entre eux : c'est l'exception régionale au principe de la nation la plus favorisée (leçon 2). L'Afrique l'a prise à l'échelle d'un continent avec la Zone de libre-échange continentale africaine — la ZLECAf —, portée par l'Union africaine. Son objet, présenté ici institutionnellement, est de construire progressivement un marché continental où les marchandises et les services circulent avec des barrières réduites entre États parties, selon des engagements négociés. Son architecture repose sur un accord-cadre complété par des protocoles thématiques — échanges de marchandises, de services, et des chantiers annoncés comme l'investissement, la concurrence et le numérique —, un secrétariat dédié et des organes de suivi et de règlement propres. Ce cours n'avance ni statistique d'échanges, ni calendrier de démantèlement tarifaire : ces éléments évoluent par la négociation et se vérifient dans les sources officielles de

l'Union africaine.

La difficulté propre au continent est l'emboîtement des ensembles : un même État appartient souvent à plusieurs communautés — pour le Mali, la CEDEAO et l'UEMOA (DRO-L1-24) —, qui ont leurs propres règles de circulation et d'origine. La ZLECAf se présente comme un toit commun au-dessus de ces ensembles régionaux, qui continuent d'exister : l'entreprise qui exporte doit donc raisonner en couches — quel cadre s'applique à ce produit, vers cette destination, et à quelles conditions d'origine ? La question des règles d'origine est le nerf pratique du système : un produit ne bénéficie du régime préférentiel que s'il est reconnu « originaire » de la zone, selon des critères discutés en négociation — production entière sur place, ou transformation jugée substantielle. Sans ce verrou, des produits venus d'ailleurs transiteraient par un État membre pour capter l'avantage sans créer de valeur sur le continent.

Pour l'opérateur ouest-africain, l'enjeu se lit dans les deux sens, et le débat est présenté attribué. Les partisans du marché continental soulignent l'étroitesse des marchés nationaux : produire pour un continent plutôt que pour un seul pays change la taille des projets possibles et la place des entreprises africaines dans les chaînes de valeur. Les voix prudentes relèvent les conditions du succès : infrastructures de transport, capacité des administrations, protection des filières naissantes pendant la transition, et risque que l'ouverture profite d'abord aux économies les plus industrialisées du continent. Le juriste n'a pas à trancher ce débat d'économistes : il doit savoir décrire l'architecture, repérer le texte applicable à un produit et à une destination, et rappeler que les engagements régionaux se combinent avec les règles multilatérales et nationales — jamais ne les remplacent d'un bloc.

L'essentiel
La ZLECAf est une zone de libre-échange continentale portée par l'Union africaine : un accord-cadre, des protocoles thématiques, un secrétariat, et un verrou pratique — les règles d'origine. Elle se superpose aux ensembles existants (CEDEAO, UEMOA) sans les supprimer : l'analyse se fait en couches, produit par produit, destination par destination.

Exemple — Dossier ZLECAf fictif — une exportation régionale préparée en étapes qualitatives

```
DOSSIER D'ÉCOLE — entreprise et destination FICTIVES

« Dankan Cosmétiques », atelier fictif de Zambougou,
produit du beurre de karité : 2 000 kg à 1 500 F
le kg, valeur d'exercice 3 000 000 F. Il veut vendre
à un distributeur fictif d'un État voisin, membre
de la même organisation régionale et partie à la
ZLECAf.

PRÉPARATION EN ÉTAPES (raisonnement qualitatif)
1. QUEL CADRE ? Deux couches à comparer : le cadre
régional proche (CEDEAO/UEMOA, déjà applicable
entre les deux États) et le cadre continental
(ZLECAf). On ne choisit pas « au sentiment » : on
vérifie, pour CE produit, lequel offre le régime
le plus favorable et applicable.
2. ORIGINE : le beurre est pressé sur place à partir
de noix récoltées dans la zone → hypothèse
d'école d'une production « originaire » au sens
des critères discutés (obtention sur place). Si
l'atelier se contentait de reconditionner un
beurre importé d'hors de la zone, l'hypothèse
tomberait : transit et reconditionnement ne
créent pas l'origine.
3. DOCUMENTS : certificat d'origine à obtenir selon
le cadre retenu (leçon 6) ; facture cohérente ;
transport régional chiffré d'exercice 420 000 F
→ valeur rendue 3 420 000 F.
4. RESTE À VÉRIFIER dans les sources officielles :
l'état des engagements des deux États pour ce
produit, et les conditions sanitaires de
destination — jamais présumés dans ce dossier.

LEÇON DU DOSSIER : un régime préférentiel ne se
revendique pas, il se démontre — cadre, origine,
documents.
```

À retenir

- La ZLECAf est une exception régionale organisée au principe de la nation la plus favorisée : un toit continental au-dessus des communautés existantes.
- Les règles d'origine sont le verrou du système : sans production ou transformation reconnue dans la zone, pas de régime préférentiel.
- Aucun avantage régional ne se présume : il se vérifie, produit par produit et destination par destination, dans les sources officielles.

Exercice

Une entreprise fictive assemble, dans un État membre, des bicyclettes à partir de pièces entièrement importées d'hors de la zone, en se bornant au montage final et à l'emballage. Elle veut vendre ces bicyclettes dans un État voisin en revendiquant le régime préférentiel de la zone de libre-échange continentale. Analyse la solidité de sa prétention au regard du mécanisme des règles d'origine, et dis ce qui pourrait la rendre fondée.

✔ Corrigé
La prétention est fragile : les règles d'origine demandent que le produit tienne son origine de la zone — par une production qui y est réalisée ou une transformation jugée substantielle. Un simple montage final et un emballage de pièces entièrement extérieures ressemblent, dans la logique du système, à une opération minimale qui ne crée pas l'origine : sans ce verrou, n'importe quel produit étranger capterait l'avantage en transitant par un État membre, et la préférence perdrait son objet, qui est de favoriser la production de la zone. La prétention deviendrait fondée si l'entreprise déplaçait une part réelle de la fabrication dans la zone — cadres soudés et peints sur place, composants régionaux incorporés — au point de satisfaire le critère de transformation retenu par le texte applicable, à vérifier dans les sources officielles pour ce produit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le droit des investissements internationaux : principes

Investir à l'étranger, c'est engager des capitaux durablement sous une loi que l'on ne contrôle pas : l'usine construite ne repart pas dans un avion. Le droit des investissements internationaux répond à cette vulnérabilité par des traités — le plus souvent bilatéraux, entre deux États — dans lesquels l'État d'accueil promet à l'investisseur de l'autre État un certain traitement, en échange de l'ouverture de son territoire aux capitaux. Ces traités énoncent des standards de protection, dont les deux plus discutés ouvrent cette leçon. Le traitement juste et équitable promet à l'investisseur un cadre stable et non arbitraire : il est interprété, selon les lectures, tantôt comme un simple plancher de conduite correcte, tantôt comme une garantie étendue de stabilité du cadre juridique — cette amplitude même fait débat. La protection contre l'expropriation interdit à l'État de déposséder l'investisseur sans conditions : une prise de contrôle ou une mesure d'effet équivalent n'est admise, dans la logique de ces traités, que pour un motif d'intérêt public, sans discrimination et moyennant une indemnisation dont la mesure est débattue.

Le point de friction est connu et doit être présenté des deux côtés, comme l'exige ce cours. Du côté des investisseurs et de leurs États d'origine, on soutient que sans ces garanties, les capitaux refuseraient les destinations risquées et que les pays en développement seraient les premiers perdants ; que l'indemnisation intégrale n'est que la contrepartie du risque assumé. Du côté de nombreux États d'accueil et de leurs critiques, on répond que des standards élastiques peuvent transformer en « expropriation » indemnisable des régulations légitimes — santé, environnement, protection sociale — et créer un effet de gel réglementaire ; que la mesure de l'indemnité — valeur de marché espérée ou sommes réellement investies — change tout au règlement du litige. Les réformes contemporaines, discutées dans les enceintes internationales, cherchent des équilibres nouveaux : précision des standards, sauvegarde écrite du droit de réguler, transparence des procédures. Aucune de ces positions n'est celle du cours : elles sont les termes du débat que l'étudiant doit savoir exposer.

Le mécanisme de règlement propre à la matière est l'arbitrage investisseur-État, aperçu ici en renvoi de DRO-L3-04 : de nombreux traités offrent à l'investisseur la faculté de saisir directement un tribunal arbitral contre l'État d'accueil, sans passer par la protection diplomatique de son État d'origine — rupture majeure avec la logique interétatique de la leçon 2. Des centres spécialisés administrent une partie de ces arbitrages. Le mécanisme est lui-même au cœur du débat : ses partisans y voient le seul recours effectif d'un opérateur face à la puissance publique qui l'accueille et qui est aussi, chez elle, maîtresse des tribunaux ; ses critiques dénoncent un justice parallèle, coûteuse et peu transparente, et certains États ont révisé ou dénoncé leurs traités. L'étudiant retiendra la structure : un standard promis par traité, une mesure étatique contestée, un tribunal arbitral qui teste la mesure au standard — et autour, un débat de légitimité qui fait évoluer les textes.

L'essentiel
Les traités d'investissement promettent des standards — traitement juste et équitable, protection contre l'expropriation sans motif public, sans discrimination et sans indemnisation débattue dans sa mesure. Leur originalité procédurale : l'arbitrage direct investisseur-État. Leur débat permanent : sécuriser les capitaux sans geler le droit de réguler des États d'accueil — les deux positions sont à connaître.

Exemple — Dossier d'investissement fictif — une mesure testée aux standards, débat des deux côtés

```
DOSSIER D'ÉCOLE — État, investisseur, chiffres FICTIFS

« NordAgri Invest », société fictive d'un État
inventé, a investi 800 000 000 F (exercice) dans une
usine de transformation fictive de l'État inventé
de Kandara, sous un traité bilatéral fictif
promettant traitement juste et équitable et
protection contre l'expropriation.

LA MESURE : Kandara impose à l'usine de céder la
moitié de ses parts à un opérateur public, au prix
de 250 000 000 F (exercice), alors que la valeur
estimée de cette moitié est de 400 000 000 F
(exercice). Écart discuté : 150 000 000 F.

TEST AUX STANDARDS (en mécanismes)
1. EXPROPRIATION ? La cession forcée de la moitié
du capital s'analyse, en logique de traité,
comme une dépossession partielle : reste à
tester les conditions — motif d'intérêt public
allégué (sécurité alimentaire), absence de
discrimination (la mesure vise-t-elle toutes les
usines ou celle-ci seule ?), indemnisation.
2. INDEMNISATION : le prix imposé (250 000 000) est
inférieur à la valeur estimée (400 000 000) :
l'écart de 150 000 000 F est le cœur du litige.
Débat attribué : l'investisseur plaide la juste
valeur de sa part ; l'État plaide une valeur
moindre tenant compte des avantages reçus.
3. TRAITEMENT JUSTE ET ÉQUITABLE : la manière
compte autant que le montant — procédure
régulière, possibilité de discuter, absence
d'arbitraire sont testées séparément.

LEÇON DU DOSSIER : le standard ne décide pas seul ;
ce sont les faits — motif, étendue, procédure,
montant — qui font basculer le test.
```

À retenir

- Un traité d'investissement promet des standards de traitement ; le litige teste une mesure étatique concrète à ces standards, fait par fait.
- L'expropriation indirecte et la mesure de l'indemnité — juste valeur ou sommes investies — sont les deux points de débat majeurs, à exposer des deux côtés.
- L'arbitrage investisseur-État permet à l'opérateur de saisir directement un tribunal contre l'État d'accueil : originalité et objet de controverse à la fois.

Exercice

L'État fictif de Marava adopte, pour des raisons sanitaires affichées, une interdiction d'un additif alimentaire qui s'applique à toutes les entreprises, nationales et étrangères, sans distinction. L'usine fictive d'un investisseur étranger, spécialisée dans cet additif, perd l'essentiel de sa valeur et crie à l'expropriation déguisée. Expose les arguments des deux côtés au regard des standards étudiés, puis dis quel élément

factuel serait décisif pour ton analyse.

✔ Corrigé
Côté investisseur : une mesure d'effet équivalent à une dépossession peut constituer une expropriation indirecte même sans transfert de propriété ; la perte quasi totale de valeur de l'investissement, visé dans les faits sinon dans le texte, appellerait indemnisation, et le traitement serait d'autant moins « juste et équitable » si la mesure avait été prise sans préavis ni possibilité de s'adapter. Côté État : le droit de réguler pour la santé publique est au cœur de la souveraineté ; une mesure générale, non discriminatoire, poursuivant un motif sanitaire réel et appliquée à tous — nationaux compris — relève en principe de la police administrative légitime, que les traités n'ont pas pour objet de paralyser ni d'assurer contre tout risque réglementaire. L'élément factuel décisif est la réalité et la généralité du motif : si l'interdiction frappe de la même manière les producteurs nationaux et repose sur un fondement sanitaire sérieux, l'analyse penche pour la régulation légitime ; si elle ne frappe en pratique que l'investisseur étranger ou si le motif sanitaire est un prétexte, le test bascule vers l'expropriation déguisée. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le contrat de vente internationale : la Convention de Vienne (aperçu)

Quand un vendeur et un acheteur établis dans des États différents concluent une vente de marchandises, quel droit la régit ? Le droit international privé (DRO-L3-09) désigne une loi nationale — mais les lois nationales de la vente diffèrent, et chaque partie redoute celle de l'autre. La Convention de Vienne, élaborée sous l'égide de la CNUDCI, offre une troisième voie : un droit matériel uniforme de la vente internationale, qui s'applique selon ses propres critères lorsque les établissements des parties se situent dans des États contractants différents, ou lorsque la règle de conflit y conduit. Les parties peuvent aussi l'écarter et choisir un autre droit : la Convention est un régime proposé, non imposé. Son domaine est circonscrit en catégories : les ventes entre professionnels de marchandises ; en sont notamment exclues, par nature, les ventes aux consommateurs et certaines catégories de biens ou d'opérations spéciales, que ce cours nomme sans les détailler.

Ses mécanismes, reformulés ici en substance, prolongent le droit commun des obligations de cette filière (DRO-L2-01 et DRO-L2-02). La formation repose sur la rencontre d'une offre suffisamment précise et d'une acceptation, avec des règles propres aux échanges entre absents et au silence, qui ne vaut pas acceptation en principe. Les obligations du vendeur se ramènent à trois : livrer des marchandises conformes au contrat — en quantité, qualité et description —, au lieu et au moment convenus, et remettre les documents. L'acheteur doit payer le prix et prendre livraison. La notion de conformité est le cœur pratique du système : elle se mesure d'abord au contrat, puis à des critères supplétifs — aptitude aux usages habituels, à l'usage spécial porté à la connaissance du vendeur. L'acheteur qui reçoit doit examiner les marchandises et dénoncer le défaut de conformité dans un délai raisonnable, notion souple que la pratique contractuelle précise souvent elle-même.

La contravention — le manquement d'une partie — déclenche une palette graduée de remèdes, pensée pour sauver l'échange plutôt que pour le rompre. Si la contravention est essentielle — elle prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit d'attendre —, la résolution du contrat devient possible ; sinon, le système préfère l'exécution, la réparation ou le remplacement lorsque les conditions en sont réunies, la réduction du prix proportionnelle à la perte de valeur, et les dommages-intérêts mesurés au préjudice prévisible, avec un devoir de limiter son propre dommage. Le risque de perte des marchandises en cours de transport bascule selon des mécanismes liés à la remise au transporteur et à la livraison — point de jonction avec les Incoterms de la leçon 6, qui règlent contractuellement une partie de ces questions. La Convention ne dit pas tout : la validité du contrat et le transfert de propriété restent, en principe, du ressort des lois nationales désignées par ailleurs — limite à connaître avant de l'invoquer.

L'essentiel
La Convention de Vienne est un droit uniforme et supplétif de la vente internationale de marchandises entre professionnels : formation par offre et acceptation, conformité mesurée au contrat, examen et dénonciation du défaut par l'acheteur, remèdes gradués autour de la contravention essentielle. Elle ne régit ni la validité ni le transfert de propriété — limites structurantes à retenir.

Exemple — Dossier de vente internationale fictif — non-conformité et remèdes gradués

```
DOSSIER D'ÉCOLE — parties, biens et chiffres FICTIFS

« Sahel Négoce » (vendeur fictif, Bamako) vend à
« Atlantique Distribution » (acheteur fictif d'un
État tiers) 20 machines à coudre industrielles
fictives à 450 000 F l'une : prix total d'exercice
9 000 000 F. Les deux États sont supposés parties
à la Convention de Vienne (hypothèse d'école).

LA NON-CONFORMITÉ : à l'arrivée, 3 machines ont un
moteur défectueux ; l'acheteur les examine, fait
constater le défaut et le dénonce au vendeur
promptement (mécanisme d'examen et de dénonciation).
Coût de remise en conformité : 3 × 180 000 F
= 540 000 F ; frais de location de remplacement
subis par l'acheteur : 260 000 F (exercice).

LES REMÈDES TESTÉS (en mécanismes)
1. EXÉCUTION/RÉPARATION : le défaut est réparable ;
le système préfère la remise en conformité à la
rupture. Coût supporté par le vendeur : 540 000 F.
2. DOMMAGES : le préjudice complémentaire prévisible
(location de remplacement) s'ajoute : 260 000 F.
Réclamation totale : 800 000 F.
3. RÉSOLUTION ? La contravention prive-t-elle
l'acheteur de l'essentiel de ce qu'il attendait ?
17 machines sur 20 sont conformes et le défaut
est réparé → contravention NON essentielle dans
ce dossier d'école : le contrat survit.
4. RÈGLEMENT FINAL chiffré d'exercice : prix
9 000 000 − 800 000 de réclamation admise
= solde 8 200 000 F payé au vendeur.

LEÇON DU DOSSIER : graduer — constater, dénoncer,
réparer, indemniser le reste, et ne rompre que si
la contravention est essentielle.
```

À retenir

- La Convention de Vienne s'applique par ses propres critères, mais les parties peuvent l'écarter : c'est un régime uniforme proposé, supplétif.
- La conformité se mesure au contrat d'abord ; l'acheteur doit examiner et dénoncer le défaut, faute de quoi le remède s'éteint.
- La résolution suppose une contravention essentielle ; sinon, le système gradue — réparation, réduction de prix, dommages mesurés au préjudice prévisible.

Exercice

Un acheteur fictif reçoit 100 cartons de pièces détachées fictives ; 40 cartons contiennent une référence différente de celle commandée, inutilisable pour lui, et le vendeur ne peut pas fournir la bonne référence. L'acheteur demande la résolution de toute la vente. Le vendeur objecte que 60 cartons sont conformes. Tranche le débat avec les mécanismes de la leçon, en distinguant ce qui serait différent si les 100 cartons formaient un lot techniquement indivisible.

✔ Corrigé
La résolution de l'ensemble suppose une contravention essentielle : la privation substantielle de ce que l'acheteur était en droit d'attendre. Ici, la partie non conforme est importante — 40 cartons sur 100 — et surtout irrémédiable, le vendeur ne pouvant fournir la référence commandée : sur cette partie, l'acheteur est privé de l'usage attendu, et la résolution peut au moins porter sur les marchandises non conformes, avec restitution réciproque de cette partie et paiement des seules marchandises conformes gardées. L'objection du vendeur est donc partiellement fondée : les 60 cartons conformes, divisibles et utilisables seuls, ne justifient pas à eux seuls une rupture totale. En revanche, si les 100 cartons formaient un lot indivisible — pièces d'un même ensemble qui ne fonctionne qu'au complet —, la non-conformité d'une partie priverait l'ensemble de son utilité : la contravention deviendrait essentielle pour le tout, et la résolution totale serait défendable. Le raisonnement-clé est donc double : l'importance quantitative et fonctionnelle du défaut, et la divisibilité de la livraison. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les Incoterms et les documents du commerce international

Une vente internationale ne dit pas seulement quoi et combien : elle doit dire qui organise le transport, qui paie chaque étape, et à quel moment le risque de perte passe du vendeur à l'acheteur. À défaut, un conteneur perdu en mer devient un procès. Les Incoterms, publiés par la Chambre de commerce internationale, répondent à ce besoin par des sigles de trois lettres que les parties insèrent dans leur contrat, assortis d'un lieu nommé. Ce cours les enseigne par leur logique, sans reproduire les définitions officielles — la CCI est l'éditeur des règles, et c'est sa version officielle en vigueur que le praticien consulte. La logique tient en une image : un curseur placé sur la chaîne qui va de l'usine du vendeur à l'entrepôt de l'acheteur. Plus le curseur est proche du vendeur, plus l'acheteur prend tôt les frais et les risques ; plus il est proche de l'acheteur, plus le vendeur avance dans la chaîne à ses frais — sans que le curseur des risques et celui des frais soient toujours au même endroit.

La grille de lecture classique range les règles en quatre familles, décrites ici en substance. La famille du départ minimal : le vendeur tient la marchandise à disposition chez lui, et presque tout est pour l'acheteur. La famille du transport principal non payé par le vendeur : le vendeur remet la marchandise au transporteur ou à bord du navire, le risque bascule à cette remise, et l'acheteur organise et paie la suite. La famille du transport principal payé par le vendeur : le vendeur conclut et paie le transport jusqu'à destination — parfois l'assurance en plus —, mais, subtilité majeure, le risque a souvent basculé dès la remise au premier transporteur : payer le voyage n'est pas en porter le risque. La famille de l'arrivée : le vendeur supporte frais et risques jusqu'à la destination nommée, l'acheteur ne récupérant la marchandise qu'au bout de la chaîne. Deux règles de méthode : le choix du sigle doit correspondre au mode de transport — certaines règles sont pensées pour le maritime —, et le sigle ne règle ni le paiement, ni le transfert de propriété, ni les sanctions de l'inexécution, qui relèvent du contrat et de

la loi applicable (leçons 5 et 7).

L'autre moitié de la leçon est documentaire : dans le commerce international, la marchandise voyage dans un sens, les documents dans l'autre, et c'est souvent sur les documents que tout se joue. La facture commerciale dit quoi, combien et à quel prix. Le document de transport — connaissement maritime ou lettre de transport selon le mode (DRO-L3-08) — prouve l'expédition, décrit la marchandise et, dans sa forme maritime classique, sert de titre représentatif qui permet de la vendre en cours de route. Le document d'assurance couvre le risque du voyage pour le compte de qui il appartiendra. Les certificats — d'origine, on l'a vu à la leçon 3, sanitaires ou de conformité selon les produits — ouvrent les portes du pays de destination. Le juriste lit un dossier d'exportation comme une chaîne : chaque document a une fonction, un émetteur et un destinataire, et une erreur documentaire peut coûter plus cher qu'un retard de navire — la leçon 8 montrera la banque examinant ces mêmes documents avant de payer.

L'essentiel
Les Incoterms sont des sigles contractuels publiés par la CCI qui placent deux curseurs — transfert des risques, prise en charge des frais — sur la chaîne logistique, en quatre familles du départ minimal à l'arrivée complète. Ils ne règlent ni le paiement ni la propriété. Les documents du commerce — facture, transport, assurance, certificats — ont chacun une fonction précise : le dossier se juge sur les documents autant que sur la marchandise.

Exemple — Dossier Incoterms complet — une même vente fictive chiffrée sous trois familles

```
DOSSIER D'ÉCOLE — vente, coûts fictifs d'EXERCICE

LA VENTE : tissus fictifs, valeur à l'usine du
vendeur 6 000 000 F. Chaîne complète des coûts
(exercice) : transport interne + formalités de
sortie 240 000 ; fret principal 960 000 ; assurance
du voyage 120 000 ; déchargement + formalités
d'entrée 360 000 ; transport final 180 000.
Coût économique total de la chaîne : 7 860 000 F.

LA MÊME VENTE SOUS TROIS FAMILLES (en substance)
1. FAMILLE DÉPART MINIMAL : le vendeur met les
tissus à disposition chez lui. Prix payé au
vendeur : 6 000 000 F. L'acheteur supporte et
organise tout le reste : 1 860 000 F. Risque :
à l'acheteur dès la mise à disposition.
2. FAMILLE TRANSPORT PAYÉ PAR LE VENDEUR : le
vendeur paie sortie, fret et assurance.
Prix : 6 000 000 + 240 000 + 960 000 + 120 000
= 7 320 000 F. L'acheteur garde déchargement et
formalités d'entrée (360 000) + transport final
(180 000) = 540 000 F. Total supporté par
l'acheteur : 7 860 000 F. MAIS le risque a
basculé dès la remise au premier transporteur :
payer le fret n'est pas porter le risque.
3. FAMILLE ARRIVÉE : le vendeur supporte frais et
risques jusqu'à destination. Prix tout compris :
7 860 000 F. L'acheteur ne fait que réceptionner.

VÉRIFICATION : dans les trois familles, le coût
économique total est identique (7 860 000 F) — le
sigle ne crée ni ne détruit de valeur ; il RÉPARTIT
qui avance, qui paie et qui risque, et à partir de
quel point de la chaîne.
```

À retenir

- Le sigle choisi déplace deux curseurs distincts : le transfert des risques et la charge des frais — dans la famille « transport payé », ils ne coïncident pas.
- Quatre familles, du départ minimal à l'arrivée : la lecture se fait toujours par le point de livraison nommé qui accompagne le sigle.
- L'Incoterm ne règle ni le paiement, ni le transfert de propriété, ni les litiges : ce sont des questions de contrat et de loi applicable.

Exercice

Deux entreprises fictives concluent une vente « transport principal payé par le vendeur jusqu'au port de destination ». En cours de traversée, la marchandise est avariée. Le vendeur refuse toute indemnisation : « j'ai payé le transport jusqu'au bout ». L'acheteur réplique : « justement, jusqu'au bout ». Tranche avec la logique des deux curseurs, et dis quel document permettra de savoir qui devait assurer le voyage.

✔ Corrigé
Les deux parties confondent les deux curseurs. Dans la famille du transport payé par le vendeur, le vendeur conclut et paie le transport principal, mais le risque de perte ou d'avarie bascule en principe dès la remise de la marchandise au transporteur, au départ : payer le fret n'est pas porter le risque du voyage. L'avarie en cours de traversée pèse donc, sauf stipulation différente du contrat, sur l'acheteur — ce qui rend la position du vendeur plus solide qu'elle n'en a l'air, et ruine l'argument « jusqu'au bout » de l'acheteur, qui vaut pour les frais, non pour les risques. Reste la question pratique : qui supportera économiquement la perte dépend de l'assurance du voyage — le dossier documentaire (leçon 6) le dira : si un document d'assurance couvre la marchandise pour le compte de l'acheteur, c'est l'assureur qui indemnisera ; sinon, la perte reste là où le curseur des risques l'a placée. D'où le réflexe professionnel : sous cette famille, l'acheteur prudent exige ou souscrit la couverture d'assurance du voyage. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le règlement des différends commerciaux internationaux

Tout différend commercial international commence par une question que le contentieux interne ne connaît pas : qui tranchera, et où ? Le litige oppose des parties d'États différents, avec des actifs dans plusieurs pays ; choisir le mécanisme, c'est déjà choisir une grande partie de l'issue pratique. La chaîne s'ordonne du plus souple au plus contraignant. La négociation, d'abord : les différends commerciaux se règlent majoritairement par transaction, parce que les parties tiennent à la relation et que tout le reste coûte du temps et de l'argent. La médiation ensuite — un tiers aide à rapprocher sans décider (DRO-L2-19). Ces deux premiers maillons se prévoient au contrat par des clauses d'escalade : on s'engage à tenter l'amiable avant de judiciariser, ce qui structure la montée en tension au lieu de la subir.

Le troisième maillon est l'arbitrage commercial international, prolongement de DRO-L3-04 : les parties confient le litige à un tribunal privé dont la sentence s'imposera, en bénéficiant de la neutralité du for, de la confidentialité et d'une circulation internationale des sentences organisée par des conventions largement ratifiées. Son prix est connu : coût, et renonciation aux voies de recours ordinaires. Le quatrième maillon est le juge étatique : saisi selon les règles de compétence internationale (DRO-L3-09), il juge gratuitement en quelque sorte et sous le contrôle de l'appel, mais sa décision devra ensuite franchir les frontières par la reconnaissance et l'exequatur dans chaque État où le perdant détient des biens — friction que la sentence arbitrale atténue. S'y ajoute un plan entièrement différent, à ne pas confondre : le différend entre États devant le mécanisme de l'OMC (leçon 2), qui ne tranche pas le litige des opérateurs privés mais la conformité des mesures étatiques ; l'entreprise lésée par une mesure étrangère ne peut que convaincre son propre État de porter le dossier.

Le choix entre ces maillons se fait au moment du contrat, jamais au moment du conflit : c'est la fonction des clauses de règlement des différends, qui désignent le

mécanisme, le siège ou le for, la langue et la loi applicable. Une clause mal rédigée — mêlant juridictions et arbitrage, ou désignant une institution inexistante — devient elle-même l'objet du premier litige, dit « pathologique » en pratique. Le juriste d'entreprise évalue sobrement : valeur du litige, lieu des actifs du partenaire, besoin de confidentialité, rapidité recherchée — comparaisons qualitatives, car les coûts et délais réels varient d'un dossier à l'autre et ce cours ne les chiffre pas. La leçon se retient en une phrase : dans le commerce international, la clause de règlement des différends n'est pas une clause de style en fin de contrat ; c'est la clause qui décide de toutes les autres le jour où elles cessent d'être respectées.

L'essentiel
Quatre maillons à ordonner selon la nature du litige : négociation et médiation pour préserver la relation ; arbitrage pour la neutralité, la confidentialité et la circulation de la sentence ; juge étatique, dont la décision devra être reconnue à l'étranger. Le différend OMC entre États est un autre plan, fermé aux opérateurs. Tout se choisit au contrat, par une clause soigneusement rédigée.

Exemple — Dossier de différend fictif — la chaîne de règlement déroulée en étapes

```
DOSSIER D'ÉCOLE — suite fictive du dossier de la
leçon 5, montants d'EXERCICE

LE LITIGE : sur la vente des 20 machines fictives,
l'acheteur réclame 800 000 F (réparation 540 000 +
location 260 000). Le vendeur n'en reconnaît que
600 000. Le contrat fictif contient une clause
d'escalade : négociation, puis médiation, puis
arbitrage au siège convenu.

LA CHAÎNE DÉROULÉE
1. NÉGOCIATION : échange de positions chiffrées —
600 000 offerts, 800 000 demandés. Écart :
200 000 F. La relation commerciale vaut plus que
l'écart : les deux parties ont intérêt à traiter.
2. MÉDIATION (si l'étape 1 échoue) : le médiateur
fait expliciter les intérêts — l'acheteur veut
être indemnisé et garder son fournisseur ; le
vendeur veut solder sans créer de précédent de
prix. Zone d'accord possible autour du point
milieu d'école : 700 000 F.
3. ARBITRAGE (si la médiation échoue) : tribunal
constitué selon la clause ; la sentence tranche
au droit choisi par les parties et à la
Convention de Vienne si elle s'applique ; elle
circulera par les mécanismes de reconnaissance
(DRO-L3-04).
4. CE QUE LE DOSSIER ÉVITE : saisir le juge de
l'État de l'acheteur sans clause — jugement à
faire reconnaître ensuite dans l'État du vendeur,
où sont ses biens : friction des deux côtés.

LEÇON DU DOSSIER : la clause d'escalade transforme
un conflit en procédure ; chaque étape franchie
sans accord augmente le coût et durcit les positions
— coûts comparés ici qualitativement, jamais
chiffrés en règles.
```

À retenir

- Ordonner les maillons : amiable d'abord — négociation, médiation —, arbitrage ou juge ensuite ; l'escalade se stipule au contrat.
- Arbitrage et jugement étatique ne circulent pas de la même façon à l'étranger : le lieu des actifs du partenaire est un critère de choix décisif.
- Le mécanisme OMC tranche des différends entre États sur des mesures étatiques ; il n'est pas un recours ouvert à l'entreprise.

Exercice

Une PME fictive vend des produits à un distributeur fictif étranger ; le contrat, rédigé à la hâte, dit seulement : « Tout litige sera porté devant les tribunaux ou en arbitrage, au choix de la partie la plus diligente. » Un litige survient : le distributeur saisit son juge national pendant que la PME lance un arbitrage. Diagnostique le défaut de la clause, ses conséquences dans ce dossier, et propose les éléments d'une clause saine.

✔ Corrigé
La clause est pathologique : en offrant une alternative non hiérarchisée entre juge étatique et arbitrage, elle ne désigne aucun mécanisme certain et ouvre un conflit de procédures — exactement ce qui se produit, avec deux instances saisies en parallèle, des décisions potentiellement contradictoires et un premier procès sur la question de savoir qui doit juger. Une clause saine choisit un mécanisme principal exclusif — par exemple l'arbitrage —, en précise le siège, l'institution ou les modalités de constitution du tribunal, la langue et la loi applicable au fond ; elle peut ménager, en amont, une étape amiable obligatoire — négociation puis médiation — à condition de la délimiter clairement pour ne pas bloquer l'accès au juge ou à l'arbitre. Le diagnostic vaut au-delà du dossier : toute clause de règlement des différends se teste en se demandant si, le jour du conflit, elle désigne une voie unique et praticable, sans laisser aux parties une seconde dispute sur la dispute. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Paiements internationaux : crédit documentaire (aperçu)

Le paiement est le point de méfiance maximale de l'échange international. Le vendeur ne veut expédier qu'avec la certitude d'être payé ; l'acheteur ne veut payer qu'avec la certitude de recevoir. Payer d'avance expose l'acheteur ; payer à crédit documentaire libre — après livraison — expose le vendeur ; et la distance interdit la remise simultanée des biens et du prix qui résout le problème en droit interne. Le crédit documentaire est la réponse bancaire classique à ce blocage, et il prolonge le droit bancaire de DRO-L3-06 : une banque, à la demande de l'acheteur, s'engage par écrit à payer le vendeur un montant déterminé, contre la présentation, dans les formes et le temps impartis par le crédit, de documents énumérés — facture, document de transport, document d'assurance, certificats selon le dossier. L'engagement de la banque est autonome : il ne dépend pas du contrat de vente, et la banque paie sur des documents réguliers en apparence, sans juger de la marchandise elle-même.

Le mécanisme se déroule en étapes fonctionnelles. L'acheteur demande l'ouverture du crédit à sa banque, qui l'émet et le fait notifier au vendeur, souvent par une banque du pays du vendeur — laquelle peut ajouter sa propre confirmation, c'est-à-dire son engagement propre, moyennant rémunération. Le vendeur expédie alors la marchandise et rassemble les documents exigés ; il les présente à la banque désignée, qui les examine selon un standard de conformité stricte apparente : les documents doivent correspondre, entre eux et aux termes du crédit, sans erreur matérielle. S'ils sont conformes, la banque paie — à vue ou à l'échéance prévue — et transmet les documents à l'acheteur, qui les utilise pour prendre livraison ; l'acheteur rembourse sa banque selon leur convention. Si les documents présentent des irrégularités — des « réserves » —, la banque peut refuser, ou l'acheteur peut lever les réserves en acceptant le dossier en l'état : c'est alors lui qui assume le risque documentaire. Les règles et usances de la CCI encadrent uniformément cette pratique ; ce cours les nomme — les RUU — sans les détailler : le praticien s'y reporte dans leur version en vigueur.

Les vertus et les limites du mécanisme se lisent dans sa nature documentaire. Vertu de sécurité : le vendeur tient, avant d'expédier, l'engagement écrit d'une banque, indépendant de la solvabilité de l'acheteur ; l'acheteur ne paie que contre des documents prouvant l'expédition conforme. Vertu de financement : le crédit peut organiser un paiement différé qui ménage la trésorerie de l'acheteur tout en permettant au vendeur de mobiliser sa créance. Limites symétriques : la banque ne garantit que la régularité des documents, jamais la qualité réelle de la marchandise — d'où l'importance des documents d'inspection quand le dossier l'exige ; le coût bancaire et la rigueur formelle — une faute de frappe sur un nom peut bloquer un paiement — rendent le mécanisme exigeant pour les petites opérations, où des techniques plus simples sont parfois préférées. Le juriste retient la formule qui résume le système : dans le crédit documentaire, les parties traitent des marchandises, mais les banques ne traitent que des documents.

L'essentiel
Le crédit documentaire substitue l'engagement autonome d'une banque à la confiance entre les parties : paiement contre documents énumérés, examinés au standard de la conformité stricte apparente. Il sécurise et peut financer l'opération, mais ne garantit ni la qualité de la marchandise ni ne pardonne l'erreur documentaire. Les règles de la CCI — les RUU — encadrent la pratique et se consultent dans leur version en vigueur.

Exemple — Dossier de crédit documentaire complet — chaîne et vérification sur grille d'école

```
DOSSIER D'ÉCOLE — parties et chiffres FICTIFS

L'OPÉRATION : « Delta Équipements », importateur
fictif, achète du matériel fictif à un fournisseur
fictif étranger pour 12 500 000 F (exercice).
Paiement par crédit documentaire ouvert auprès de
la « Banque des Collines », banque fictive
(DRO-L3-06), commission d'exercice de la banque
émettrice : 1 % du montant, soit 125 000 F.

LA CHAÎNE EN ÉTAPES
1. OUVERTURE : l'acheteur demande le crédit ; la
banque l'émet aux termes convenus (montant,
documents exigés, dernière date d'expédition,
lieu de présentation).
2. NOTIFICATION au vendeur par une banque de son
pays ; possibilité de confirmation (engagement
propre de cette seconde banque).
3. EXPÉDITION de la marchandise par le vendeur,
qui rassemble : facture commerciale, document
de transport, document d'assurance.
4. PRÉSENTATION et EXAMEN sur grille d'école :
- facture : montant 12 500 000 F, conforme ;
- document de transport : marchandise décrite
conformément, expédition dans le temps imparti
par le crédit — CONFORME ;
- document d'assurance : daté APRÈS la date
d'expédition figurant au dossier → RÉSERVE
relevée par la banque.
5. LEVÉE DE RÉSERVE : l'acheteur, informé, accepte
le dossier en l'état (il connaît son fournisseur)
→ la banque paie le vendeur 12 500 000 F.
6. RÈGLEMENT AVAL : l'acheteur rembourse sa banque
du principal 12 500 000 + commission d'exercice
125 000 = 12 625 000 F au total, et prend
livraison grâce aux documents.

LEÇON DU DOSSIER : la réserve n'était pas un détail
de forme — une assurance postérieure à l'expédition
laisse un voyage peut-être non couvert ; la levée
de réserve est une décision de risque, pas une
formalité.
```

À retenir

- L'engagement de la banque émettrice est autonome du contrat de vente : elle paie contre documents réguliers, sans examiner la marchandise.
- La conformité documentaire est stricte et apparente : toute divergence relevée est une réserve, que seul l'acheteur peut lever en connaissance de cause.
- Le crédit documentaire sécurise le paiement et peut le financer, au prix d'un coût bancaire et d'une rigueur formelle totale.

Exercice

Un vendeur fictif présente à la banque un dossier de crédit documentaire : la facture porte « matériel agricole » alors que le crédit exigeait « matériel agricole neuf » ; le document de transport est régulier ; le paiement est refusé et le vendeur proteste : « tout le monde sait que le matériel est neuf, la marchandise est déjà en mer ». Explique pourquoi la banque peut refuser, ce que ce refus ne préjuge pas, et les deux issues pratiques du dossier.

✔ Corrigé
La banque peut refuser parce que son engagement est documentaire et autonome : elle ne paie que contre des documents conformes, en apparence, aux termes du crédit — et la facture présentée ne correspond pas à la description exigée, « matériel agricole neuf ». La banque ne connaît ni la marchandise ni la bonne foi du vendeur ; elle ne saurait vérifier que le matériel embarqué est réellement neuf, et c'est précisément pour cela que le système exige une correspondance stricte des documents : la sécurité de tous repose sur ce formalisme. Ce refus ne préjuge pas du fond : le contrat de vente subsiste, la marchandise voyage, et le vendeur conserve ses droits contre l'acheteur au titre de la vente. Les deux issues pratiques sont la levée de réserve — l'acheteur, informé de l'irrégularité, accepte le dossier et la banque paie — ou la correction/représentation d'un document conforme si le crédit est encore utilisable dans ses délais ; à défaut d'accord, le paiement se règlera entre les parties, hors du mécanisme documentaire. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Deux mesures fictives au banc d'essai des principes

L'État inventé de Selvarie prend deux mesures. Mesure A : les produits agricoles d'un seul État partenaire, avec lequel Selvarie n'a conclu aucun accord régional, sont dispensés du contrôle documentaire renforcé exigé de tous les autres fournisseurs étrangers de produits identiques. Mesure B : invoquant la protection de la santé, Selvarie interdit un colorant alimentaire dans tous les produits, nationaux et importés, après une étude publique, mais le seul fabricant qui utilisait ce colorant est une usine à capitaux étrangers, qui dénonce une expropriation déguisée et saisit un tribunal d'arbitrage d'investissement prévu par un traité fictif. Analyse chaque mesure : pour A, principe multilatéral en jeu et conclusion ; pour B, les arguments des deux côtés et l'élément factuel décisif.

✔ Corrigé du TD 1
Mesure A — nation la plus favorisée : la comparaison organisée par le principe est celle des étrangers entre eux. L'avantage procédural (dispense de contrôle renforcé) est accordé aux produits d'un seul partenaire, sans extension aux produits similaires des autres membres : un « favori » est créé, ce que le mécanisme interdit en principe. L'exception régionale ne sauve pas la mesure, l'énoncé excluant tout accord régional entre Selvarie et ce partenaire ; la mesure heurte donc le principe tel que reformulé à la leçon 2. Mesure B — standards d'investissement : côté usine, l'effet de la mesure la prive de son activité et peut s'analyser en expropriation indirecte appelant indemnisation, le traitement juste et équitable commandant en outre une procédure régulière. Côté État, une mesure générale, non discriminatoire, fondée sur un motif sanitaire documenté publiquement et applicable aux nationaux comme aux étrangers relève du droit de réguler, que les traités ne paralysent pas. L'élément factuel décisif est la généralité réelle de la mesure : fondement sanitaire sérieux et application égale à tous plaident pour la régulation légitime ; un motif prétexte ou une application ciblée en pratique sur le seul investisseur étranger feraient basculer le test. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Vente internationale fictive : acompte, solde et préjudice

« Kora Négoce », vendeur fictif, vend à un acheteur fictif étranger des équipements fictifs pour un prix d'exercice de 15 000 000 F, payable par acompte d'exercice de 30 % à la commande et le solde à la livraison. La livraison accuse un retard imputable au vendeur ; les parties chiffrent ensemble, dans leur correspondance d'école, le préjudice forfaitaire du retard à 500 000 F (exercice), déductible du solde. Calcule : l'acompte versé, le solde brut, le solde net payable. Puis dis, en mécanismes de la Convention de Vienne, à quelles conditions ce préjudice de retard peut être réclamé, et ce que le retard seul ne permet pas automatiquement.

✔ Corrigé du TD 2
Calculs d'exercice : acompte = 30 % de 15 000 000 = 4 500 000 F ; solde brut = 15 000 000 − 4 500 000 = 10 500 000 F ; solde net payable après déduction convenue du préjudice = 10 500 000 − 500 000 = 10 000 000 F. Mécanismes : le retard de livraison est une contravention aux obligations du vendeur ; il ouvre droit à des dommages-intérêts mesurés au préjudice subi et prévisible lors de la conclusion — ici, les parties l'ont elles-mêmes forfaitisé dans leur correspondance, ce qui simplifie la preuve sans changer la nature du remède. En revanche, le retard seul ne rend pas automatiquement la contravention essentielle : la résolution du contrat suppose que le retard prive substantiellement l'acheteur de ce qu'il était en droit d'attendre — par exemple une marchandise devenue inutilisable hors saison — ou que l'acheteur ait valablement fixé un délai supplémentaire raisonnable resté infructueux, mécanisme classique de la matière. À défaut, le système préfère l'exécution assortie de dommages, conformément à la logique graduée de la leçon 5. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter le dossier d'exportation complet de « Dankan Cosmétiques »

Reprends le dossier fictif de la leçon 3 : « Dankan Cosmétiques » (Zambougou) vend 2 000 kg de beurre de karité fictif à 1 500 F le kg à un distributeur fictif d'un État voisin, valeur d'exercice 3 000 000 F, transport régional d'exercice 420 000 F, soit une valeur rendue de 3 420 000 F. Le paiement est convenu par crédit documentaire ouvert par la banque fictive de l'acheteur pour le montant rendu, avec des frais bancaires forfaitaires d'exercice de 60 000 F pour l'acheteur. Produis le dossier complet : (1) le cadre juridique invoqué et la démonstration d'origine ; (2) la famille d'Incoterm cohérente avec un prix « rendu », décrite en substance ; (3) la liste des documents à rassembler, avec la fonction de chacun ; (4) la chaîne de paiement par crédit documentaire en étapes ; (5) le coût total supporté par l'acheteur. Termine par deux points de vigilance juridique du dossier.

✔ Attendus du TP 1
(1) Cadre et origine : le cadre régional proche (CEDEAO/UEMOA) et le cadre continental (ZLECAf) sont comparés pour ce produit et cette destination, dans les sources officielles ; l'origine se démontre par la production sur place — noix de la zone pressées à Zambougou —, hypothèse d'obtention dans la zone, à documenter par le certificat d'origine correspondant au cadre retenu. (2) Incoterm : un prix « rendu » correspond à la famille de l'arrivée décrite à la leçon 6 — le vendeur supporte frais et risques jusqu'à la destination nommée, l'acheteur réceptionne ; le sigle exact et le lieu nommé se fixent dans le contrat, par référence à la version officielle des règles publiée par la CCI. (3) Documents : facture commerciale (3 420 000 F, cohérente avec le crédit) ; document de transport régional prouvant l'expédition ; certificat d'origine ouvrant le régime préférentiel visé ; certificat sanitaire/de conformité si le produit l'exige à destination ; document d'assurance si le contrat en prévoit un. (4) Paiement : ouverture du crédit par la banque de l'acheteur pour 3 420 000 F ; notification au vendeur ; expédition ; présentation des documents ; examen de conformité stricte apparente ; paiement au vendeur contre documents réguliers ; remboursement de la banque par l'acheteur. (5) Coût total acheteur : 3 420 000 + 60 000 de frais bancaires d'exercice = 3 480 000 F. Vigilances : la cohérence stricte entre facture, crédit et documents — une divergence de montant ou de description crée une réserve (leçon 8) — et la vérification, dans les sources officielles à jour, de l'applicabilité effective du régime préférentiel à ce produit vers cette destination, qui ne se présume jamais (leçon 3). Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe les trois mesures fictives suivantes selon le principe ou le mécanisme qu'elles mettent en jeu, en une phrase chacune : (a) un État supprime une formalité pour les produits d'un partenaire membre de sa zone de libre-échange régionale, mais la

maintient pour les produits identiques des autres membres de l'OMC ; (b) un État soumet les vins importés, après leur entrée, à une taxe de publicité dont les vins nationaux sont exemptés ; (c) un État relève brutalement, au-delà du niveau qu'il s'était engagé à ne pas dépasser, le droit applicable aux écrans importés de tous les pays.

✔ Corrigé
(a) Nation la plus favorisée, avec exception régionale : l'avantage réservé à un partenaire déroge en apparence au mécanisme d'extension automatique, mais l'accord régional reconnu par le système justifie que l'avantage reste interne à la zone (leçon 3). (b) Traitement national : après l'entrée régulière, la charge interne ne frappe que les produits importés ; la comparaison étranger/national fait apparaître un traitement moins favorable (leçon 2). (c) Consolidation des engagements : le mécanisme en jeu n'est pas la discrimination mais la promesse de stabilité — l'État a dépassé le niveau maximal auquel il s'était engagé ; la mesure heurte l'engagement consolidé, quelle que soit son application égale à tous les partenaires. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Une vente fictive de matériel vaut 1 200 000 F à l'usine du vendeur (exercice). Coûts d'exercice : transport principal 150 000 F, assurance du voyage 30 000 F. (1) Quel est le coût économique total de la chaîne simplifiée ? (2) Sous la famille « départ minimal », qui supporte quoi et à partir de quand le risque pèse-t-il sur l'acheteur ? (3) Sous la famille « transport et assurance payés par le vendeur jusqu'à destination », quel prix le vendeur facture-t-il, et le risque bascule-t-il au même point ?

✔ Corrigé
(1) Coût économique total : 1 200 000 + 150 000 + 30 000 = 1 380 000 F. (2) Famille du départ minimal : le prix payé au vendeur est de 1 200 000 F ; l'acheteur organise et supporte le transport (150 000) et l'assurance (30 000) ; le risque pèse sur lui dès la mise à disposition de la marchandise chez le vendeur — le curseur est au plus tôt de la chaîne. (3) Sous la famille « transport et assurance payés » : le vendeur facture 1 200 000 + 150 000 + 30 000 = 1 380 000 F ; mais les deux curseurs ne coïncident pas — le risque a basculé dès la remise de la marchandise au premier transporteur, au départ, alors que les frais sont payés par le vendeur jusqu'à destination. Le même coût total (1 380 000 F) se répartit donc différemment selon la famille, et c'est le document d'assurance qui dira, en cas d'avarie en route, qui sera indemnisé. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un traité fictif d'investissement promet un traitement juste et équitable. L'État fictif d'accueil de Torvanie relève, par une mesure générale débattue publiquement et applicable à toutes les entreprises du secteur, les normes environnementales d'une activité extractive ; l'usine fictive d'un investisseur étranger doit engager de lourds

travaux de mise en conformité et estime son investissement « dévalorisé de moitié ». L'investisseur annonce un arbitrage. Rédige l'analyse équilibrée : thèse de l'investisseur, thèse de l'État, et les faits à établir avant de conclure.

✔ Corrigé
Thèse de l'investisseur : le traitement juste et équitable protège la stabilité du cadre dans lequel il a investi ; un relèvement brutal de normes qui dévalorise substantiellement l'investissement peut, selon la lecture extensive du standard, rompre ses attentes légitimes, et la dévalorisation s'apparenterait à une charge équivalente à une expropriation partielle si elle devait être définitive et sans mesure d'accompagnement. Thèse de l'État : la protection de l'environnement est un motif légitime de régulation ; une mesure générale, publique, débattue, non discriminatoire et applicable à toutes les entreprises — nationales comprises — relève du droit de réguler que les traités n'ont ni pour objet ni pour effet de geler ; supporter un coût de conformité n'est pas être exproprié. Faits à établir avant de conclure : la mesure vise-t-elle en pratique le seul investisseur étranger ou tout le secteur ? La procédure a-t-elle été régulière et annoncée avec un temps d'adaptation raisonnable ? Des engagements spécifiques de stabilité avaient-ils été pris envers cet investisseur ? L'activité reste-t-elle économiquement viable après conformité, ou est-elle détruite ? C'est de ces faits — généralité, procédure, promesses spécifiques, intensité de l'atteinte — que dépend le test, jamais du seul montant de la perte alléguée. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les accords et textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La clause de la nation la plus favorisée signifie, en mécanisme…

   A) Qu'un État doit désigner un partenaire favori unique

   B) Que tout avantage accordé à un partenaire s'étend aux produits similaires de tous les membres

   C) Que les produits nationaux sont toujours favorisés

2. Le traitement national compare…

   A) Les étrangers entre eux

   B) Les produits nationaux entre eux

   C) Le produit étranger entré au produit national similaire

3. Les règles d'origine, dans une zone de libre-échange, servent à…

   A) Fixer le prix des produits échangés

   B) Vérifier que le produit tient son origine de la zone avant d'accorder la préférence

   C) Remplacer les documents de transport

4. Dans un traité d'investissement, le standard de traitement juste et équitable promet…

A) Un bénéfice garanti à l'investisseur

B) L'immunité totale contre toute réglementation nouvelle

C) Un cadre stable et non arbitraire, dont l'étendue exacte fait débat

5. La Convention de Vienne sur la vente internationale…

A) Règle le transfert de propriété des marchandises

B) Fournit un droit matériel uniforme que les parties peuvent écarter

C) S'impose à toutes les ventes, y compris aux consommateurs

6. Sous une règle de la famille « transport payé par le vendeur », le transfert des risques…

A) Coïncide toujours avec le paiement du fret par le vendeur

B) Intervient à l'arrivée à destination dans tous les cas

C) Peut basculer dès la remise au premier transporteur, avant l'arrivée

7. Un Incoterm inséré au contrat règle…

A) Le transfert de propriété de la marchandise

B) La répartition des frais et des risques de la chaîne logistique

C) La loi applicable au contrat

8. Le différend commercial entre deux entreprises de pays différents peut être porté devant le mécanisme de l'OMC…

A) Oui, directement par l'entreprise lésée

B) Non : ce mécanisme tranche des différends entre États sur des mesures étatiques

C) Oui, si le litige dépasse un certain montant

9. Dans un crédit documentaire, la banque émettrice s'engage à payer…

A) Si la marchandise est de bonne qualité

B) Après inspection de la marchandise par ses soins

C) Contre présentation des documents énumérés, conformes en apparence

10. Une « réserve » dans un crédit documentaire désigne…

A) Une irrégularité relevée dans les documents présentés

B) Une commission prélevée par la banque

C) Une clause du contrat de vente

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est une clause d'extension automatique : elle interdit les favoris entre partenaires étrangers, sous réserve des exceptions reconnues comme les accords régionaux.

2. Réponse C — Après l'entrée régulière, le produit importé ne doit pas être traité moins favorablement que le produit national similaire — charges internes ou réglementations.

3. Réponse B — Sans origine démontrée — production ou transformation substantielle dans la zone —, des produits extérieurs capteraient la préférence par simple transit.

4. Réponse C — Standard central et discuté : plancher de conduite correcte pour les uns, garantie étendue de stabilité pour les autres — le cours présente les deux lectures.

5. Réponse B — Régime supplétif : les parties peuvent l'exclure. Elle ne régit ni la validité du contrat ni le transfert de propriété, et son champ vise les ventes de marchandises entre professionnels.

6. Réponse C — C'est la subtilité majeure de cette famille : le vendeur paie le voyage sans en porter le risque — les curseurs des frais et des risques ne coïncident pas.

7. Réponse B — Le sigle et le lieu nommé placent les curseurs frais/risques ; paiement, propriété et litiges relèvent du contrat et de la loi applicable.

8. Réponse B — L'entreprise ne peut que convaincre son État de porter le dossier ; son propre litige relève de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage ou du juge compétent.

9. Réponse C — L'engagement est autonome et documentaire : les banques traitent des documents, jamais des marchandises.

10. Réponse A — Document non conforme aux termes du crédit — date, description, montant : la banque peut refuser ; seul l'acheteur peut lever la réserve en acceptant le dossier en l'état.

Résumé — les notions importantes

• Trois cercles d'acteurs : les États, auteurs des règles et parfois opérateurs ; les organisations internationales, définies par leurs missions ; les opérateurs privés, dont la CCI publie les règles pratiques incorporées aux contrats.

• Le système multilatéral repose sur deux comparaisons : la nation la plus favorisée compare les étrangers entre eux, le traitement national compare l'étranger entré au national — avec consolidation des engagements et règlement des différends entre États.

• La ZLECAf est un toit continental au-dessus des ensembles régionaux existants ; son verrou pratique est la règle d'origine, qui se démontre produit par produit, jamais ne se présume.

• Les traités d'investissement promettent des standards — traitement juste et équitable, protection contre l'expropriation — testés fait par fait, avec l'arbitrage investisseur-État pour mécanisme débattu des deux côtés.

• La Convention de Vienne offre un droit uniforme et supplétif de la vente internationale : conformité mesurée au contrat, dénonciation du défaut, remèdes gradués autour de la contravention essentielle.

• Les Incoterms placent deux curseurs — risques et frais — sur la chaîne logistique, en quatre familles ; ils ne règlent ni le paiement ni la propriété, et les documents du commerce ont chacun une fonction propre.

• Le règlement des différends s'ordonne en chaîne — négociation, médiation, arbitrage, juge étatique — et se choisit au contrat ; le mécanisme OMC, entre États,

est un autre plan.

• Le crédit documentaire substitue l'engagement autonome d'une banque à la confiance entre parties : paiement contre documents conformes en apparence, réserves levées seulement par l'acheteur en connaissance de cause.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Le Droit du Commerce International : Notions Essentielles & Explications Simples

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Vue d'ensemble du droit du commerce international : ses acteurs, ses sources et ses mécanismes, dont l'OMC et le règlement des différends. Elle sert de socle aux leçons 1 et 2 : regarde-la en repérant, pour chaque notion, le principe reformulé dans ce cours plutôt que le texte des accords.

https://www.youtube.com/watch?v=VTV9lAtAEfo

Leçon 6 — Tout savoir sur les incoterms en 2026 | Les bases à connaître pour exporter | Episode 1/2

Chaîne : Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une agence publique d'appui à l'exportation explique les bases des Incoterms : leur rôle d'outil contractuel, la répartition des risques et des coûts, et les erreurs fréquentes des exportateurs. Complète-la par la lecture de la leçon 6, qui raisonne les familles en substance sans reproduire les définitions officielles de la CCI.

https://www.youtube.com/watch?v=zRUTnZKmtx8

Leçon 6 — Incoterms 2020 expliqués simplement | Comprendre EXW, FOB, CIF, DDP

Chaîne : Formagua – Formation & Accompagnement · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Approche pratique et progressive des principaux sigles, de qui paie quoi et des confusions coûteuses entre frais et risques. À regarder après la vidéo de l'AWEX, en vérifiant chaque affirmation à la grille des deux curseurs de la leçon 6 — la version officielle des règles, publiée par la CCI, reste la référence.

https://www.youtube.com/watch?v=e_SlLCWfRfA

Leçon 8 — Episode 3: Tout savoir sur le crédit documentaire

Chaîne : Olivier Mouradian · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un praticien des financements internationaux explique ce qu'est un crédit documentaire, comment il fonctionne et ses avantages et limites pour l'exportateur et l'importateur. Elle illustre la leçon 8 : suis la chaîne documentaire étape par étape et repère le moment où la banque examine les documents sans jamais voir la marchandise.

https://www.youtube.com/watch?v=OOgAqh-GcNg

Sources et références

• Organisation mondiale du commerce (OMC) — wto.org : la source officielle pour les principes du système commercial multilatéral et le fonctionnement de l'organisation.

• Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) — uncitral.un.org : la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, à consulter dans son texte officiel en vigueur.

• Chambre de commerce internationale (CCI) — iccwbo.org : les publications officielles des Incoterms et des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU), seules versions de référence.

• Union africaine — au.int : l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et ses protocoles, à vérifier dans leur état d'adoption en vigueur.

• Traités et manuels de droit international économique et de droit du commerce international nommés en général — demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM ; renvois internes : DRO-L3-04 (arbitrage), DRO-L3-06 (droit bancaire), DRO-L3-09 (droit international privé), BBA-L3-07 (commerce international, angle gestion).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !